

PROMPT: 1ra intervención

Señores magistrados de la Octava Sala Laboral Permanente:

Comparezco en representación de la entidad demandada, el Poder Judicial, a fin de absolver los agravios formulados por la parte demandante, doña Karla del Rocío Correa Cubas de Luque, contra la Sentencia N.º 007-2020, contenida en la Resolución N.º 02, de fecha 10 de enero de 2020, que declaró infundada la demanda sobre desnaturalización de contratos temporales bajo la modalidad de suplencia.

Nuestra posición es que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, porque el contrato de suplencia suscrito entre las partes tuvo causa objetiva, respondió a una necesidad temporal permitida por ley y no puede ser desnaturalizado por la sola alegación de permanencia, cuando la modalidad contractual utilizada se encontraba expresamente prevista en el artículo 61º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728.

Desde una concepción formal de la argumentación jurídica, la premisa mayor es la siguiente: el contrato accidental de suplencia es válido cuando tiene por objeto sustituir a un trabajador estable cuyo vínculo se encuentra suspendido por una causa justificada, o cuando dicho titular, por razones administrativas, debe desarrollar temporalmente otras labores dentro del mismo centro de trabajo. La propia norma establece que la duración del contrato será la que resulte necesaria según las circunstancias, reservándose el puesto al trabajador titular.

La premisa menor, en este caso, es que la demandante fue contratada bajo la modalidad de suplencia para cubrir la ausencia de trabajadores titulares de la institución, quienes se encontraban realizando encargaturas o labores temporales distintas dentro de la entidad. Por tanto, no se trató de una contratación arbitraria ni encubierta, sino de una contratación modal sustentada en una causa objetiva reconocida por el ordenamiento laboral.

En consecuencia, la subsunción es clara: si la ley permite contratar por suplencia cuando el titular conserva su vínculo laboral y se encuentra temporalmente desarrollando otras funciones, y si en el presente caso la demandante fue contratada precisamente para cubrir esas ausencias, entonces no corresponde declarar la desnaturalización del contrato.

Respecto al primer agravio, la parte demandante sostiene que no existió una necesidad transitoria porque los trabajadores titulares se encontraban en encargaturas. Sin embargo, dicho argumento no desvirtúa la validez del contrato de suplencia. Por el contrario, el propio artículo 61º de la LPCL comprende dentro de esta modalidad los supuestos en los que el titular, por razones de orden administrativo, desarrolla temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo.

Por ello, la encargatura no elimina la causa objetiva de la suplencia. La confirma. Mientras el trabajador titular conserve su derecho de retorno al puesto de origen, la entidad empleadora se encuentra habilitada a contratar temporalmente a otro trabajador para cubrir dicha plaza. Lo determinante no es si la ausencia proviene de una licencia, suspensión o encargatura, sino si el titular mantiene su vínculo laboral y si existe necesidad de cubrir temporalmente su puesto.

En este caso, la demandante no ha demostrado que la plaza ocupada haya estado vacante de manera definitiva ni que los titulares hayan perdido su derecho de reincorporación. Tampoco ha demostrado que el Poder Judicial haya utilizado la modalidad de suplencia para cubrir una plaza estructural libre o permanente. Lo que existe es una contratación vinculada a la ausencia temporal de trabajadores titulares, supuesto expresamente permitido por la ley.

Respecto al segundo agravio, la parte demandante sostiene que se habría superado el plazo máximo de cinco años previsto para los contratos sujetos a modalidad. Sin embargo, la sentencia de primera instancia concluyó que la demandante no superó dicho plazo, pues el tiempo efectivamente computable fue de cuatro años y tres meses, al haberse considerado un periodo de interrupción entre el 01 de julio de 2016 y el 31 de octubre de 2018.

Desde la posición de la entidad demandada, este razonamiento debe mantenerse, porque la sola existencia de documentos de pago no basta, por sí misma, para concluir automáticamente que existió una prestación efectiva, continua e ininterrumpida durante todo el periodo cuestionado. Para declarar la desnaturalización de un contrato modal no basta invocar continuidad; se requiere acreditar de manera suficiente que la prestación de servicios fue permanente, continua, subordinada y sin interrupciones relevantes.

Además, el artículo 61° de la LPCL señala que la duración del contrato de suplencia será la que resulte necesaria según las circunstancias. Esto significa que la evaluación de su duración no puede hacerse de manera mecánica, sino atendiendo a la causa que originó la suplencia: la ausencia del trabajador titular y la necesidad de reservar su puesto hasta su reincorporación.

En ese sentido, no puede sostenerse que toda suplencia prolongada se desnaturaliza automáticamente. La desnaturalización exige demostrar que desapareció la causa objetiva o que la entidad utilizó indebidamente la modalidad para cubrir una necesidad permanente. En el presente caso, la demandante no ha acreditado que la causa de suplencia haya desaparecido ni que el Poder Judicial haya actuado con fraude o simulación.

Desde una concepción material de la argumentación, debe analizarse la finalidad del contrato de suplencia. Esta modalidad no existe porque la labor sea temporal en sí misma, sino porque la ausencia del titular genera una necesidad temporal de cobertura. Por eso, el puesto puede ser ordinario o estable, pero la contratación del suplente sigue siendo temporal mientras se mantenga la ausencia justificada del titular.

Entonces, no resulta correcto afirmar que, por realizar funciones ordinarias, la demandante adquirió automáticamente la condición de trabajadora indeterminada. En los contratos de suplencia, precisamente, el suplente desarrolla las funciones del titular reemplazado. Esa es la naturaleza de la modalidad. Lo contrario llevaría a considerar inválido todo contrato de suplencia, pues en todos ellos el trabajador suplente realiza labores propias del puesto sustituido.

Asimismo, debe rechazarse la idea de que la encargatura convierte la ausencia en permanente. La encargatura es una situación funcional de carácter administrativo y temporal. Mientras no se acredite que el titular perdió definitivamente su puesto o que la

plaza quedó vacante, la entidad conserva la posibilidad legal de cubrir dicha ausencia mediante contrato de suplencia.

Desde una concepción pragmática, esta defensa solicita a la Sala que no se aparte de la naturaleza jurídica de la suplencia. La demandante pretende convertir una contratación modal válida en una relación indeterminada, pese a que la entidad demandada actuó dentro del marco legal y utilizó una modalidad reconocida expresamente por el artículo 61° de la LPCL.

Señores magistrados, el Poder Judicial no desconoció derechos laborales de la demandante. La contrató bajo una modalidad prevista por ley, con una causa objetiva identificable y vinculada a la ausencia temporal de trabajadores titulares. No existe prueba suficiente de fraude, simulación o desaparición de la causa objetiva. Por tanto, no corresponde aplicar la sanción de desnaturalización prevista en el artículo 77° de la LPCL.

También debe tenerse presente que la desnaturalización contractual no puede presumirse. Debe ser acreditada por quien la alega. En este caso, la parte demandante no ha demostrado que haya ocupado una plaza vacante definitiva, ni que se haya extinguido el derecho de retorno de los titulares, ni que la contratación por suplencia haya sido utilizada para encubrir una relación laboral permanente.

Por todo ello, solicitamos que se desestimen los agravios formulados por la parte demandante, se confirme la Sentencia N.° 007-2020, contenida en la Resolución N.° 02, y se mantenga la declaración de infundada de la demanda, al no haberse acreditado la desnaturalización de los contratos temporales de suplencia.

Muchas gracias.

Respuesta:

Señores magistrados de la Octava Sala Laboral Permanente:

Comparezco en representación de la entidad demandada, el Poder Judicial, en el proceso seguido por doña Karla del Rocío Correa Cubas de Luque sobre desnaturalización de contratos de suplencia. Solicito que se desestimen los agravios de apelación y se confirme la Sentencia N.° 007-2020, que declaró infundada la demanda.

Nuestra posición se sustenta en los hechos del expediente, en los contratos de suplencia, en la sentencia de primera instancia y en los artículos 61°, 74° y 77° del TUO del Decreto Legislativo N.° 728, así como en los artículos 22°, 23° y 139° incisos 3 y 5 de la Constitución.

Desde la concepción formal de la argumentación, la premisa mayor es que el contrato de suplencia es válido cuando sustituye a un trabajador estable cuyo vínculo se mantiene suspendido, o cuando dicho titular, por razones administrativas, desarrolla temporalmente otras funciones. La premisa menor es que la demandante fue contratada para cubrir plazas cuyos titulares mantenían vínculo laboral y derecho de retorno. Por tanto, la subsunción permite concluir que la contratación se ajustó al artículo 61° de la LPCL.

Respecto al primer agravio, la demandante sostiene que no existió necesidad transitoria porque los titulares estaban en encargaturas. Sin embargo, ello no invalida la suplencia, porque la propia norma permite cubrir temporalmente el puesto cuando el titular realiza otras labores dentro de la entidad. Mientras no se pruebe que la plaza quedó vacante definitivamente, la causa objetiva se mantiene.

Desde la concepción material, lo relevante no es solo la duración del vínculo, sino si existió fraude, simulación o desaparición de la causa objetiva. La suplencia no se desnaturaliza por realizar labores ordinarias, porque justamente el suplente cumple las funciones del titular reemplazado. En este caso, la demandante no ha acreditado que los titulares perdieran su derecho de retorno ni que la entidad haya encubierto una relación permanente.

Sobre el plazo de cinco años del artículo 74°, la primera instancia consideró que este no fue superado, porque existió un periodo de interrupción entre el 01 de julio de 2016 y el 31 de octubre de 2018. Por ello, no basta alegar continuidad: debe probarse prestación efectiva, subordinada e ininterrumpida.

Finalmente, desde la concepción pragmática, esta defensa pide a la Sala valorar el caso sin desnaturalizar una modalidad legalmente reconocida. El Poder Judicial utilizó un contrato previsto por ley, con causa objetiva y sin prueba suficiente de fraude. La desnaturalización no se presume.

Por estas razones, solicitamos que se declaren infundados los agravios, se confirme la Sentencia N.° 007-2020 y se mantenga infundada la demanda.

PROMPT 2: DUPLICA

Actúa como abogado laboralista de la parte demandada, el Poder Judicial, y elabora una réplica oral de aproximadamente dos minutos y medio frente a la réplica de la parte demandante en el proceso laboral sobre desnaturalización de contratos de suplencia seguido por Karla del Rocío Correa Cubas de Luque.

La parte demandante sostiene lo siguiente: que la existencia de trabajadores titulares con derecho de retorno sería solo un aspecto formal; que la entidad no acreditó que durante toda la relación laboral subsistiera una verdadera necesidad temporal; que las renovaciones sucesivas y las funciones desempeñadas demostrarían una necesidad permanente; que corresponde al empleador acreditar la causa objetiva; que la sentencia habría hecho un análisis parcial al centrarse en la interrupción entre 2016 y 2018; y que la Casación Laboral N.° 19684-2016-Lima exige una auténtica causa objetiva de sustitución.

Redacta la réplica desde la posición de la entidad demandada, respondiendo punto por punto esos argumentos.

La réplica debe sostener que la existencia de trabajadores titulares con vínculo vigente y derecho de retorno no es un aspecto meramente formal, sino precisamente la causa objetiva que justifica el contrato de suplencia conforme al artículo 61° del TUO del Decreto Legislativo N.° 728.

Explica que mientras los titulares conservaron su vínculo laboral y su derecho de reincorporación, la necesidad de cobertura mantuvo naturaleza temporal. Precisa que la suplencia no exige que la función sea extraordinaria, sino que exista un titular ausente cuyo puesto debe ser reservado.

Señala que las funciones ordinarias no desnaturalizan el contrato, porque en toda suplencia el trabajador contratado cumple las funciones del titular reemplazado.

Respecto al plazo máximo, indica que la interrupción entre 2016 y 2018 sí es relevante porque incide directamente en el cómputo del plazo de cinco años. Sostén que no puede afirmarse la superación del plazo si no se acredita prestación efectiva, continua e ininterrumpida durante todo el periodo invocado.

Sobre la Casación Laboral N.° 19684-2016-Lima, explica que esta no contradice la posición de la demandada, sino que confirma que debe verificarse una causa objetiva de sustitución; y que, en el caso, dicha causa estuvo presente.

Mantén un tono técnico, breve, firme y oral. Finaliza solicitando que se declaren infundados los agravios, se confirme la Sentencia N.° 007-2020 y se mantenga infundada la demanda.

RESPUESTA:

Respecto a lo señalado por la parte demandante, esta defensa debe precisar que no se ha sustentado la validez del contrato de suplencia en un aspecto meramente formal. La existencia de trabajadores titulares con derecho de retorno constituye la causa objetiva que habilita esta modalidad contractual, conforme al artículo 61° del TUO del Decreto Legislativo N.° 728.

La demandante sostiene que no se acreditó una verdadera necesidad temporal durante toda la relación laboral. Sin embargo, mientras los titulares conservaron su vínculo laboral y su derecho a reincorporarse a sus plazas, la necesidad de cobertura mantuvo naturaleza temporal. La suplencia no exige que la función sea extraordinaria, sino que exista un titular ausente cuyo puesto debe ser reservado.

Asimismo, se afirma que las renovaciones sucesivas y las funciones desempeñadas demostrarían una necesidad permanente. Frente a ello, debe precisarse que, en todo contrato de suplencia, el trabajador contratado realiza las funciones ordinarias del titular reemplazado. Por tanto, ese elemento no desnaturaliza el contrato, sino que responde a la naturaleza propia de esta modalidad.

En cuanto a la carga de acreditar la causa objetiva, la entidad sí identificó dicha causa: cubrir temporalmente plazas de trabajadores titulares que mantenían vínculo laboral con el Poder Judicial. Lo que no ha demostrado la parte demandante es que esas plazas hayan quedado vacantes de manera definitiva, que los titulares hayan perdido su derecho de retorno o que la entidad haya actuado con fraude o simulación.

Respecto al segundo agravio, la interrupción entre los años 2016 y 2018 sí resulta relevante, porque incide directamente en el cómputo del plazo máximo de cinco años. No

puede sostenerse la superación de dicho plazo sin acreditar una prestación efectiva, continua e ininterrumpida durante todo el periodo invocado.

Finalmente, sobre la Casación Laboral N.º 19684-2016-Lima, esta no contradice la posición de la entidad demandada. Por el contrario, confirma que debe verificarse una auténtica causa objetiva de sustitución. Y en este caso dicha causa estuvo presente, pues la contratación respondió a la necesidad de cubrir temporalmente plazas de trabajadores titulares con derecho de retorno.

Por estas razones, la parte demandante no ha desvirtuado la validez de los contratos de suplencia ni ha acreditado fraude, simulación o desaparición de la causa objetiva. En consecuencia, solicitamos que se declaren infundados los agravios, se confirme la Sentencia N.º 007-2020 y se mantenga infundada la demanda.

IA UTILIZADA: ChatGPT